

المادة
الفقه المذهبي (شافعي)

الفرقة
الثالثة
ملازم
كنز الأزهر

العام
2021-2020

النكاح

س: تعريف النكاح لغة وشرعاً؟

- لغة: الضم والجمع
- شرعاً: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ النكاح أو تزويج أو توجيه

س: هل لفظ نكاح حقيقه في العقد أو الوطء؟

- (1) حقيقة في العقد، مجاز الوطء (هو الأصح)
- (2) حقيقة في الوطء ، مجاز في العقد
- (3) حقيقة في العقد والوطء معاً والقرينة هي التي تحدد المعني المراد

س: ما حكم النكاح؟ وما الدليل؟

- حكمه: جائز
- الدليل: (١) الكتاب: قوله تعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتن ان لا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمنكم)
وجه الدلالة: أ- انه علق النكاح بطيب نفس ولو كان واجبا للزم بكل حال

ب- انه خير بين النكاح وملك اليمين والتخير بين امرين يقتضى تساوي حكمهما فلما كان ملك اليمين مباح فكان النكاح مثله

(2) السنه: قول النبي ﷺ " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه

أغص للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء "

(3) الاجماع: أجمعت الامة على جواز النكاح

س: هل النكاح تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة؟

نعم، فيكون الزواج: (١) واجب: للقادر على الزواج الذي علم يقيناً او غالب الظن انه سيقع في الحرام اذا لم يتزوج

(2) سنه و مستحب: لمن يشتهي الزواج ويجد الباءة

(3) غير مستحب: لمن يشتهي الزواج ولا يقدر على المهر والنفقة فيتعهد نفسه بالصيام

(4) مكروه: اذا كان الانسان لا تتوق نفسه الى الجماع ولم يجب الباءة ، أما إن كان عنده الباءة ولا يريد العبادة فاختلف العلماء في كونه مستحب ام لا واذا كان يريد العبادة فلا يستحب له الزواج اتفاقا لان العبادة اولى

(5) حرام: اذا تأكد الرجل انه بزواجه سيقع في الحرام

س: ما حكمة مشروعية النكاح؟

- (1) بقاء النسل وحفظ النسب
- (2) اخراج الماء الذي يضر احتباسه فضلا عن ان هذا الماء دافع للشهوة
- (3) نيل اللذة
- (4) الوصول للمودة والرحمة وتكوين مجتمع مستقر متراحم

س: ما يستحب في النكاح؟

- ان يختار الرجل صاحبه: (١) الدين والخلق
- (2) الجمال ، الدليل (تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك)
- (3) ذات العقل والحكمة

4) البكر ، الا لعذر كان آلتة تضعف عن افتضاض للبكر استحب له طلب الثيب ، الدليل: (عليكم بالإبكار فإنهن اعذب اخذها انتق ارحاما وارضى باليسير)

5) المهر القليل ، الدليل: (اعظم النساء بركة ايسرهن صداقاً)

6) النسب اي تكون المرأة من بيت الصلاح واستقامة ألا يعرف بينهم ولا قومهم بالفسق والفجور والتجاوز في حق الله

7) الودود الولود ، الدليل: (عليكم بالودود) (تناكحوا تكاثروا) والكرهه هنا في الاقتصار على غير الولود فيقطع نسله اما ان تزوجها وهو عنده ولد أو على عزم ان يتزوج اخرى فلا كراهة

8) الا تكون ذات قرابه قريبه

9) الا تكون لها مطلق يرغب في نكاحها

• ان يختار ولي المرأة افضل صفات للرجل من دين وخلق وغيرها من الصفات التي تالفها المرأة وتسعد بها ، الدليل: (النكاح رق فلينظر احدكم اين يضع كريمته) والاحتياط في حقها اهم لأنها رقيقه بالنكاح

س: ما حكم نظر مريد النكاح إلى المرأة ؟

جائز لقوله ﷺ " انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما "

س: ما محل نظر مريد النكاح إلى المرأة ؟

1) الوجه والكفين فقط (المشهور) الدليل: (اذا اراد احدكم ان يتزوج امرأة فلينظر الى وجهها وكفيها)

2) جميع الجسم عدا ما بين السرة والركبة بالقياس على نظر الرجل الى الرجل ولكنه قياس مع الفارق فتضعف حجتهم

س: ما وقت النظر لمن اراد الخطبة ؟

1) قبل الخطبة وبعد العزم على النكاح (وهو الاظهر)

2) وقت ان تأذن المرأة له في عقد النكاح

3) وقت ركون وميل كل واحد لصاحبه

س: هل يشترط اذن المرأة لكي يحل النظر؟

لا ، الدليل: قوله ﷺ " ان خطب احدكم امرأة فان استطاع ان ينظر الي ما يدعو الى نكاحها فليفعل "

س: هل للخاطب ان يكرر النظر؟ وما عدد مرات النظر؟

نعم للخاطب ان يقرر النظر ، الدليل: قول النبي ﷺ " اذا قذف الله في قلب امرئ خطبه امرأة فلا باس ان يتأمل محاسن وجهها " وهذا يكون بتكرار النظر

عدد المرات النظر عند الشافعية: ١) العدد منوط بالحاجة

٢) ثلاث مرات لا يزيد عليها لقول الرسول ﷺ للسيدة عائشة رضي الله عنها رايتك في المنام يجيء بك الملك في سرفه من حرير فقال لي هذه امراتك فكشفت عن وجهك الثوب فاذا انت هي "

وجه الدلالة: ان الرسول ﷺ راي السيدة عائشة رضي الله عنها في منامه ثلاث مرات

س: هل للمرأة النظر للخاطب؟

نعم، لقول الرسول ﷺ " لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم فانه يعجبهن منهم ما يعجبهم منهن "

س: ما حكم ارسال من ينظر إلى من اراد خطبتها؟

يجوز باتفاق فقهاء الشافعية ولو بما لا يحل له نظره من غير الوجه والكفين

الدليل ان النبي ﷺ اراد ان يتزوج امرأه فبعث امرأه لنظر اليها فقال " شمي عوارضها وانظري الى عرقوبها "

س: ما تعريف الخطبة لغة وشرعا؟ وما حكمها مع ذكر الدليل؟

- لغة: سبب الامر
- شرعا: التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة
- حكمها: مستحبه واكتفى الاصحاب بالإباحة
- الدليل: ان النبي ﷺ خطب عائشة رضي الله عنها من ابوها ابي بكر الصديق رضي الله عنه وبالعرف ايضا

س: ما احكام الخطبة بالنظر لحال المرأة ؟

- 1) ان تكون المرأة خالية من النكاح والعدة والخطبة و موانع النكاح
الحكم: يجوز خطبتها بالتصريح والتعريف
- 2) ان كانت متزوجة
الحكم: لا يجوز خطبتها لا بالتصريح ولا بالتعريف بل تحرم
- 3) ان تكون المرأة معتدة وهذا له ثلاث اقسام:
أ- تكون رجعية: لا يجوز لغير الزوج ان يخطبها تصريحاً ولا تعريفاً
ب- البائن: لا تحل للزوج او متوفي عنها زوجها لا يجوز التصريح ويجوز التعريف ولكن الزوج لا يجوز له خطبتها لا تصريحاً ولا تعريفاً
وفي قوله ضعيف ان عده الوفاة بالحمل لم تخطب
ج- المعتدة عن طلاق بائن بينونه صغرى (المختلفة) يجوز ان يصرح زوجها بخطبتها ان كانت في العدة اما غير الزوج فلا يجوز اما التعريف فهو يختلف فيه

س: ما الدليل على جواز التعريف؟ وهل هو مكروه؟

- 1) الكتاب: قوله تعالى (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء او اكننتم في انفسكم...) الى قوله (ولا تعزموا عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله)
 - 2) السنة: قوله ﷺ " اذا أحللت فأذني " وجه الدلالة: ان التعريف بالنكاح جائز ولكن بعض الشافعية قالوا انه مكروه لان الآية وردت في المتوفي عنها زوجها فقط وقول اخر انه غير مكروه
- ## س: ما حكم ان يخطب المحرم امرأه ليست محرمه وما حكم ان يخطب غير المحرم المحرمة ؟

لا يجوز ، الدليل قوله ﷺ " لا ينكح المحرم ولا ينكح ويخطب "

س: ما حكم الخطبة على الخطبة ؟

- اذا خطب الرجل امرأه لم يخل حالها من خمس اقسام:
- 1) ان تأذن له في نكاحها فتحرم على غيره من الرجال ان يخطبها
الدليل ان النبي ﷺ قال " لا يخطب احدكم على خطبه اخيه حتى ينكح او يترك " وهذا بعدة شروط:
أ- ان يكون الخاطب الاول قد اجيب صراحه ولم يترك المخطوبة او يعرض عنها ولم يفعل ما هو في حكم الاعراف
ب- ان يكون الخاطب الاول جائزه
ج- ان يكون الخاطب الثاني قد علم بخطبة الاول واجابته عالم بتحريم خطبه الرجل على خطبه اخيه
 - 2) ان تمسك عن خطبتها فلا يكون منها إذن ولا رد وهنا طريقتين:

أ- القطع بالجواز، الدليل: ان الرسول ﷺ قال لفاطمة "اذا حللت فاذنيني" قالت: فلما حللت ذكرت له ان معاوية ابن ابي سفيان وابا جهم خطبان فقال الرسول ﷺ " اما ابو جهم فلا يضع عصاه عن عانقه واما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي اسامه ابن زيد" وجه الدلالة: ان الامساك عن الإجابة لا يقتضي الخطبة

ب- فيه قولان احدهما الجواز والثاني المانع
3) ان ترد خاطبها وتمنع من نكاحه فيجوز لغيره من الرجال ان يخطبها
4) ان يخطب رجل امرأه الى وليها فعرض له بالإجابة ولم يصرح: أ- تحرم خطبتها ب- لا تحرم خطبتها حتى يصرح بالإذن
5) ان يأذن وليها من غير ان يكون منها اذن ففيه نظر:
أ- ان كان هذا الوالي ممن يزوج بغير اذن كالأب والجد مع النكر حرمت خطبتها بإذن الوالي

ب- ان كان مما لا يزوج الا بإذن منها لم تحرم خطبتها بإذن الولي متى تكون هي الأذنة فيه

س: ما حكم الخطبة على خطبه الكافر اذا كانت المرأة ذمية ؟

لا يجوز اذا كان الخاطب ذميا او معاهدا وليس محاربا او مرتدا

س: حكم نكاح الرجل المرأة التي حرم عليه ان يخطبها لسبق خطبه غيره ؟

الزواج صحيح رغم حرمة الخطبة لان المحرم يفسد العقد اذا قارنه اما اذا تقدم عليه لم يفسده

س: ما حكم ذكر مساوي الخاطب ؟

واجب ولا يكون ذلك غيبه ولكن بشروط:

أ- سلامه العاقبة ان يأمن الذاكر على نفسه وماله وعرضه

ب- يذكر المساوي المتعلقة بالنكاح

ج- يجب تقدم الاخف فالأخف

س: هل يذكر مساوي نفسه وما يفعله من معاصي ؟

للخاطب ان استشير في امر نفسه في النكاح بين ان كان فيه ما يثبت الخيار وان كان فيه ما يقلل الرغبة فيه ولا يثبت الرغبة في الخيار استحباب وان كان فيه شيء من المعاصي وجب التوبة في الحال وستر نفسه

س: ما حكم الرجوع عن الخطبة ؟

لا يكره ان كرهت الخاطب ولا يكره للولي اذا رأى المصلحة في ذلك وان رجعا لغير غرض كره لما فيه من اخلاف الوعد والرجوع عن القول ولم يحرم

س: ما حكم ان يرجع الخاطب في هديته اذا عدل عن خطبته ؟

له الرجوع بما انفق وبذله ان تلف ان كان لأجل تزوجه اما ان كان بقصد الهدية لأجل تزوجه بها لم يختلف في عدم الرجوع

س: ما حكم لو دفع الخاطب شيء من مأكول او مشروب او ملبوس

لمخطوبته او وليها ثم حصل اعراض من الجانبين او من احدهما او موت

لهما او لاحدهما ؟

رجع الدافع بجميع ما دفعه ان حصل اعراض من احدهما او كلاهما او مات الا بان ماتت هي ولا رجوع بعد الدخول مطلقا

س: ما حكم عرض الولي موليته على ذوي الصلاح ؟

يستحب لقوله تعالى على لسان الرجل الصالح (اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين)

س: ما سنن النكاح ؟

- (1) ان ينوي بالنكاح السنه وصيانته الدين
- (2) ان يدعى للزوجين بالبركة بعد العقد وبالجمع الخير ويكره قول بالرفاء والبنين ، الدليل ان عقيل تزوج امراه فدخل عليه القوم فقالوا " بالرفاء والبنين، فقال لا تفعلوا ذلك فان الرسول ﷺ نهى عن ذلك وقالوا فما نقول يا ابا زيد ؟ قال: قولوا بارك الله لكما وبارك عليكما إنا كذلك كنا نؤمر
- وحدیث اخر ان النبي ﷺ اذا رفا الانسان اي تزوج قال "بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير"
- (3) ان يقول الوالي عند العقد أزوجك هذه او زوجتكما على ما امر الله به من امساك بمعروف او تسريح بإحسان ولو شرطه في نفس العقد لم يبطل
- (4) ان يأخذ الزوج بناصية زوجته ويقول بارك الله لكل منا في صاحبه وان يقول عند الجماع بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا

س: ما هي اركان عقد النكاح؟

- (1) الولاية
- (2) الزواج
- (3) الزوجة
- (4) الشاهدان
- (5) الصيغة (بلفظ صريح مثل زوجتك أو أنكحتك)

س: ما الدليل على ان النكاح لا ينعقد الا بولي؟

- (1) **الكتاب:** قوله تعالى (فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف) وجه الدلالة: ان هذه الآية نزلت في معقل ابن يسار لأنه زوج اخته من رجل ، فدخل بها ثم طلقها فلم يرابعها حتى انقضت العدة، ثم خطبها فرضيت به ، فامتنع معقل من تزويجها منه، فلو جاز للمرأة ان تزوج نفسها لما اثر عمل الأولياء عليها
- (2) **السنه:** قول النبي ﷺ (لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل) وجه الدلالة: ان هذا نهى عام في كل نكاح بكر أو ثيب، صغيرة او كبيرة
- (3) **الاجماع:** اجمعت الامة على عدم اقرار النكاح بغير ولي
- (4) **القياس:** أ- ان كل ما كان من زوائد عقد النكاح كان شرطاً فيه كالشهود

ب- كل ما اختص من بين جنسه بزيادة عدد كانت الزيادة شرطاً في كالشهادة في الزنا

ج- كل من عقد على نفسه واعترض عليه غيره في فسخه دل على فساد عقده كالأمة والعبد اذا زوجا انفسهما

د- النكاح احد طرق الاستباحة فلم تملكه المرأة كالطلاق

هـ- المرأة غير مأمونه على البضع لنقصان عقلها و سرعة انخداعها

و- ولي المرأة قبل بلوغها له حقين: حقا في طلب الكفاءة وحقا في طلب العقد فلما كان بلوغها غير مسقط لحقه في طلب الكفاءة كان غير مسقط لحقه في مباشره العقد

س: ما هي شروط الولي؟

(1) الاسلام (2) البلوغ

(3) **العقل:** وهذا في المجنون جنونا مطبقا، وأما المجنون جنونا متقطعا فاختلف فقهاء الشافعية فيه على وجهين

الأول: لا ولاية له، ويزوج المرأة الولي الأبعد في يوم جنون الولي الأقرب

الثاني: له الولاية

(4) **المحجور عليه بسيفه:** اختلاف فيه

الاول: لا ولاية له ؛ لأنه ممنوع من عقد النكاح لنفسه فلم يجز ان يكون وليا لغيره (وهو المشهور)

الثاني: له وجهان: **الوجه الاول:** لا ولاية له ، **الوجه الثاني:** له الولاية

(5) الحرية

(6) **العدالة:** خلافا لبعض الفقهاء الذين اجازوا ان يكون الولي فاسق، لقوله تعالى (وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وايمانكم)

وجه الدلالة: انه لم يفرق بين عدل او فاسق كما ان الولي الفاسق جاز له ان يقبل النكاح لنفسه فبالقياس يجوز ان يقبل النكاح لغيره ، كما انه يجوز له تزويج امته ، فجاز له تزويج وليته وايضا الكافر يجوز ان يكون وليا فمن باب اولى ان يكون الفاسق وليه **الطريق الاولى**

الطريق الثاني: القطع بمنع تولي الفاسق ولاية النكاح

الطريق الثالث: القطع بان الفسق لا يمنع الولاية

الطريق الرابع: الاب والجد لا تزول ولايتهما بفسقهما ، وتزول ولاية غيرهما بفسق

الطريق الخامس: الاب والجد تزول ولايتهما بفسق اما غيرهما فلا؛ لان الاب والجد لهما حق الاجبار فقد يضاعنها تحت فاسق مثلهما، اما غيرهما فانه يلي عقد النكاح باذنها فان لم ينظر لها واحسن الاختيار نظرت هي لنفسها ولم تأذن له

الطريق السادس: ان كان الفسق بسبب شرب الخمر فتزول الولاية اما ان كان الفسق بسبب اخر فلا تزول ولاية

س: ما الحكم لو كان ولي المرأة الفاسق هو نفسه الحاكم؟

لا يؤثر فسقه

س: ما الحكم اذا كان الولي عادل ووكل وكيلا فاسقا ، وما الحكم اذا كان الولي فاسق ووكل وكيلا عادلا ؟ على القول بان الفسق يوقع الولاية ؟

في ثلاث اوجه: (1) لا يجوز

(2) يجوز

(3) لو كان وكيلاً للاب او الجد لا يجوز

اما ان كان الوالي فاسق ووكل وكيلا عادلا ؟ فتبطل ولايته

س: ما حكم ولاية الاعمى والاخرس؟

الاعمى: (1) له الولاية

(2) ليس له الولاية وعلى هذا القول قيل: أ- يصح توكيله ، ب- لا يصح توكيله

الاخرس: (١) له الولاية

(2) لا يصح منه العقد لان اشارته محتمله

س: ما أنواع الولاية؟

(1) ولاية إجبار: تثبت للاب والجد فقط والامام الشافعي جعل الاجبار معتبرا بالبكر

الدليل: (١) الكتاب: قوله تعالى (والاتي لم يحضن)

وجه الدلالة: جواز العقد عليها في الصغر

(2) السنه: قول السيدة عائشة رضي الله عنها " تزوجني رسول الله وانا ابنة سبع ودخل بي وانا ابنة تسع ومات عني وانا ابنة ثماني عشر"

(3) المعقول: أ- أن كل من جاز له قبض صداقها بعد رضاها جاز له عقد نكاحها بغير رضاها

ب- ما استحق بالولاية في نكاح الصغيرة استحق بالولاية في نكاح الكبيرة قياسا على طلب الكفاءة

ج- انه لو لم يكن له تزويجها جبرا في الكبر لما كان له تفويت بضعها في الصغر

(2) ولاية اختيار: ثبت للأولياء غير الأب والجد

س: ما شروط ولاية الإجبار للأب والجد؟

(1) ألا يكون بين الأب والجد وبينها عداوة ظاهرة

(2) ان يزوجها من كفاء

(3) أن يزوجها بمهر مثلها

(4) ان يكون من نقد البلد

(5) ان لا يكون الزوج معسرا بالمهر

6) ألا يزوجه بمن تتضرر بمعاشرتة كأعمى وشيخ هرم

7) ألا يكون قد وجب عليها الحج، والزوج قد يمنعهما لكون الحج على التراخي ولها غرض في تعجيل براءة ذمتها

س: ما هي شروط الزوجين؟

1) أن يكون كلاً منهما حل للآخر، وإن لا يقوم بواحد منهما مانع من موانع النكاح

2) تعين كل من الزوجين في عقد النكاح

س: ما هي شروط الشهادة على النكاح؟

1) الاسلام، لقوله تعالى (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً)

وقوله ﷺ " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل "

2) الذكورة 3) التكليف 4) العدالة

5) الحرية 6) أن يكونا عدد الشهود اثنان

7) السمع ولو يرفع الصوت 8) التيقظ والضبط

9) معرفه لسان العاقلين

وهناك شروط تختلف فيها الشافعية الشهود: 1) الأعمى 2) الأخرس

3) العداوة للزوجين 4) أبناء الزوجين

س: ما هي العدالة المعتبرة في شهود النكاح؟

1) عدالة الظاهر دون الباطن في الصحيح عند الشافعية

2) لا ينعقد النكاح بمستور المال بل لابد من علم العدالة الباطنة (مقابل الصحيح)

س: ما هي شروط الصبيغة؟

1) أن يكون قبول الزوج على الفور

2) ألا يكون بين إيجاب الولي وقبول الزوج كلام أجنبي

3) أن تكون الصبيغة منجزة غير معلقة

4) ان يكون الولي عند قبول الزوج من أهل العقد

س: ما حكم النكاح بغير العربية؟

اختلف فقهاء الشافعية: 1) لا ينعقد بالعجمية 2) ينعقد بالعجمية مطلقاً

3) إن كان عاقده يحسن العربية لم ينعقد بالعجمية، وإن كان لا يحسن العربية انعقد بالعجمية

س: ما حكم انعقاد النكاح بالإشارة؟

لا يصح للقادر على النطق، وأما الأخرس فيصح

س: ما حكم انعقاد النكاح بالكتابة؟

ينعقد بالكتابة من الأخرس لأنها أولى من الإشارة

وأما القادر على النطق فاختلف فقهاء الشافعية: (1) لا ينعقد لأن الكتابة كناية، والنكاح لا ينعقد بالكنايات

(2) ينعقد إذا كان المكاتب غائباً

س: ما الحقوق المشتركة بين الزوجين؟

(1) المعاشرة بالمعروف.

الدليل: لقوله تعالى: "ولهن مثل الذي عليهم بالمعروف"

وجه الدلالة: أن الله تعالى بين أن لكلا طرفي الزواج حقوقاً يجب أن تؤدي بالمعروف، فللنساء حقاً، وعليهن حقاً.

قال الشافعي رحمه الله تعالى: (وجماع المعروف بين الزوجين: كف المكروه، وإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه، لا بإظهار الكراهية في تأديته، فأيهما مطل بتأخير.. فمطل الغني ظلم بتأخير).

(2) استمتاع كل منهما بالآخر: فنص الشافعية على أنه يحل لكل من الزوجين الاستمتاع بالآخر، كما يحل له النظر إلى جميع بدن صاحبه وكذا لمسه لحديث: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك".

س: ما حق الزوج على زوجته؟

(1) وجوب الطاعة.

الدليل: قال تعالى: "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم"

وجه الدلالة: قال البيضاوي في تفسير الآية: أي يقومون عليهم قيام الولاة على الرعية، وعللوا ذلك بأمرين، فقال: "بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم". ولأن الله فضل الرجال على النساء بالعقل والجسد والإنفاق.

دليل آخر: قال ﷺ: "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها".

(2) تمكين الزوج من الاستمتاع.

قال النبي ﷺ عند قفوله مرة إلى المدينة: "أمهلوا حتى تدخلوا ليلاً (أي عشاء) لكي تمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة".

وللزوج إجبار زوجته على الغسل من الحيض والنفاس، مسلمة كانت أو ذمية؛ لأنه يمنع الاستمتاع الذي هو حق له.

ولا يجب لى على الزوج الاستمتاع به، لأنه حق له فجاز له تركه.

والمستحب أن لا يخليها من الجماع؛ **استدللا بالآتي:**

لقوله ﷺ: "ولكني أصوم وأفطر، وأصلي وأنام، وأمس النساء، فمن رغب عن سنتي.. فليس مني".

(3) عدم الإذن لمن يكره الزوج دخوله.

الدليل: الحديث: "فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون"

(4) عدم الخروج من البيت إلا بإذن الزوج.

الدليل: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ﷺ: "أن رجلا خرج وأمر امرأته أن لا تخرج من بيتها، وكان أبوها في أسفل الدار، وكنت في أعلاها فمرض أبوها فأسلت إلى النبي ﷺ فذكرت ذلك له فقال: "أطيعي زوجك" فمات أبوها فأرسلت إلى النبي ﷺ فقال: "أطيعي زوجك" فأرسل إليعا النبي ﷺ: "إن الله قد غفر لأبيها بطاعتها زوجها".

ولأن عيادة أبيها وأمها وحضور مواراتهما ليس بواجب عليه، فلا تترك له واجبا عليها.

س: ما حق الزوجة على زوجها؟

أولا: المهر.

س: ما الصداق، وما أسماء المهر؟

الصداق هو ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاع ورجوع شهود.

وله سبعة أسماء: الصداق، النحلة والأجر، والفريضة، والمهر، والعقيلة، والعقر.

الدليل: قوله تعالى: "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة".

وجه الدلالة: أن الله أمر بإعطاء النساء حقهن، وعبر عن الصداق بالنحلة.

س: فيمن توجه إليه الخطاب في الآية السابقة؟

قولان: (1) أنه متوجه إلى الأزواج وهو قول الأكثرين.

(2) أنه متوجه إلى الأولياء؛ لأنهم كانوا يملكون في الجاهلية صداق المرأة.

-دليل آخر: قوله تعالى: "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة".

-وجه الدلالة: أن المراد بالأجر الصداق، وعبر عنه بالأجر؛ لأنه في مقابلة منفعة.

-ومن السنة: ما روي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: "أدوا العلائق، قالوا: يا رسول الله وما العلائق؟ قال: ما تراضى به الأهلون".
-وانعقد الإجماع على أن ما يصح جعله صداقا يثبت بالتسمية الصحيحة.

س: ما مقدار الصداق؟

الكلام في هذه المسألة يشتمل على أمرين:

أحدهما: في أكثر المهر. والثاني: في أقله.

*فأما أكثره فلا خلاف بين الفقهاء أنه لا حد له وذلك استدلالا بالآتي:

قوله تعالى: "وآتيتهم إحداهن قنطارا"

وجه الدلالة: أن الله عز وجل أخبر أن القنطار يجوز أن يكون صداقا. قال ابن عباس رضي الله عنه: (القنطار: سبعون ألف مثقال).

وروي: (أن عمر تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم، فأصدقها أربعين ألف درهم).

*أقل الصداق: مذهب الشافعي رحمه الله أن الصداق غير مقدر، وأن كل ما جاز أن يكون ثمنا، أو مبيعا، أو أجرة، أو مستأجرا جاز أن يكون صداقا قل أو كثير،

الدليل: (1) الكتاب: قوله تعالى: "إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم".

وجه الدلالة: أن قوله تعالى: "فنصف ما فرضتم" على عمومته، من قليل أو كثير.

(2) السنة فأحاديث منها: روي عن النبي ﷺ أنه قال: "من استل بدرهمين فقد استحل".

وجه الدلالة: يعني فقد استحل بالدرهمين النكاح.

(3) الأثر: ما روي عن قتادة عن عبدالله بن المؤمل عن جابر قال: إنا كنا ننكح المرأة على الحفنة أو الحفنتن من دقيق.

(4) القياس: هو أن كل ما صلح أن يكون ثمنا صلح أن يكون مهرا كالعشرة. ولأنه عقد ثبت فيه العشرة عوضا فصح أن يثبت دنها عوضا كالبيع.

ولأن ما يقابل البضع من البدل لا يتقدر في الشرع كالخلع.

س: ما ضابط ما يصح أن يكون صداقا؟

كل ما صح كنهه مبيعا عوضا أو معوضا عينا أو دينا أو منفعة كثيرا أو قليلا ما لم ينته في القلة إلى حد لا يتمول صح كونه صداقا.

س: ما أنواع المهر؟

أ- **المهر المسمى**: هو العوض المسمى في عقد النكاح والمسمى بعده لمن لم يسم لها في العقد ، هو ما اتفق فيه طرفي الزواج على مقدار ما.

ب- **مهر المثل**: وهو القدر الذي يرغب به في أمثال الزوجة، فيجب في سبعة مواضع:

(1) مفوضة البضع إذا دخل بها الزوج قبل الفرض، أو مات عنها.

(2) مفوضة المهر.

(3) إذا فوض الولي بضعها بغير إذنها.

(4) إذا نكحت المرأة بمهر فاسد أو مجهول، بأن كان مما لا يتمول كالحصاة.

(5) إذا نكحها نكاحا فاسدا ووطئها، كالوطء بعقد غير مشهود عليه.

(6) إذا وطئ امرأة بشبهة.

(7) إذا أكره امرأة على الزنا.

أما المرأة المفوضة البضع: المالكة لأمر نفسها إذا أذنت لوليها في أن يزوجه بلا مهر، وقالت: "زوجني بلا صداق"، فزوجها وليها، وصرح بنفي المهر على حسب إذنها سلمت نفسها بغير مهر، لقوله تعالى: "لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة".

والمرأة المفوضة للمهر، هي التي تزوجه الرجل ولم يسم لها في العقد مهرًا.

ومهر المثل، المعتبر فيه نساء عصابات المرأة. ولا تعتبر بنساء ذوي الأرحام كأمهاتها وخالاتها. لما روي: "أن النبي ﷺ قضى في بروع بنت واشق: أن لها مهر نساء قومها".

س: ما الذي يؤكد المهر؟

(1) **الوطء**: فاتفق الشافعية على أن المهر يتأكد بوطء الزوج زوجته؛ وإن كان الوطء حراما لوقوعه في الحيض أو الإحرام.

الدليل: لقوله تعالى: "وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم".

وجه الدلالة: أنه لما ثبت للزوج الرجوع بنصف الصداق بالطلاق قبل المسيس دل عليه أنه لا يرجع عليها بشيء منه بعد المسيس.

(2) **بموت أحد الزوجين يثبت الصداق**. فإن مات أحد الزوجين قبل الدخول استقر لها المهر كاملا.

س: إن خلا الزوج بزوجته ولم يجامعها، فهل حكم الخلوة حكم الوطء في

تقرير المهر ووجوب العدة؟

- اختلف فقهاء الشافعية على وجهين:

الوجه الأول: أنه لا تأثير للخلوة في تقرير المهر

الدليل: (1) الكتاب: قال الله تعالى: "وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم"

والمسيس عبارة عن الوطاء لثلاثة معان:

أ- أنه مروي في التفسير عن ابن عباس وابن مسعود.

ب- أن المسيس كناية لما يستقبح صريحه.

ج- أن المسيس لا يتعلق به كمال المهر، لأنه لو خلا بها من غير مسيس كمل المهر.

(2) القياس: أنه طلاق قبل الإصابة فوجب أن لا يكمل به المهر كالطلاق قبل الخلوة.

-ولأنها خلوة خلت عن الإصابة فوجب أن لا يكمل بها المهر كالخلوة إذا كان أحدهما محرماً أو صائماً فرضاً.

الوجه الثاني: الخلوة كالوطء في تقرير المهر ووجوب العدة.

الدليل: (1) الكتاب: فقوله تعالى: "وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منهم شيئاً تأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً (20) وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً" ولهم من الآية وجهان:

أ- عموم قوله: "فلا تأخذوا منه شيئاً" إلا ما خصه دليل.

ب- قوله: "وقد أفضى بعضكم إلى بعض"، قال الفراء: معناه وقد خلا بعضكم ببعض.

(2) السنة: فما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "من كشف قناع امرأة فقد وجب لها المهر كاملاً".

(3) الأثر: روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم".

س: متى يسقط المهر؟

يسقط المهر كاملاً بكل فرقة حاصلة من جهة الزوجة قبل الدخول بها كإسلامها بنفسها، أو بالتبعية كإسلام أحد أبويها أو بعثتها تحت رقيق، أو ردتها، أو فرقة حاصلة بسببها كفسخه بعيبتها تسقط المهر المسمى ابتداء والمفروض الصحيح ومهر المثل في كل ما ذكر؛ لأنها إن كانت هي الفاسخة، فهي المختارة للفرقة فكانها أتلقت المعوض قبل التسليم فسقط العوض.

تشطير المهر: اتفق فقهاء الشافعية على أن من طلق زوجته قبل الدخول بها وقد سمي لها مهر يجب عليه نصف المهر المسمى لقوله تعالى: "وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم".

ثانياً: النفقة

من حقوق الزوجة على زوجها: النفقة وقد أجمع فقهاء الشافعية على وجوب النفقة.

الحكمة من وجوب النفقة لها أن المرأة محبوسة على الزوج بمقتضى عقد الزواج، فكان عليه ان ينفق عليها.

المقصود بالنفقة توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ومسكن وخدمة.

الدليل على وجب النفقة:

(1) **الكتاب:** فقلوه تعالى: "قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم".

وجه الدلالة: دل ذلك على وجوب النفقة.

(2) **السنة:** عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رجل أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله معي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: معي آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال: معي آخر. قال: أنفقه على أهلك. قال: معي آخر. قال: أنفقه على خادمك. قال: معي آخر. قال: أنت أعلم.

س: ما هي أنواع النفقة؟

نفقة الطعام والشراب والأدم: هي مما جرت به عادة كل البلد، فإن كان الزوج موسراً، وهو: الذي يقدر على النفقة بماله أو كسبه وجب لها كل يوم مدان. وإن كان معسراً، وهو: الذي لا يقدر على النفقة بماله ولا كسبه وجب عليه كل يوم مد. وأما المتوسط: فإنه يجب عليه كل يوم مد ونصف مد؛ لأنه أعلى حالا من المعسر، وأدنى حالا من الموسر، فوجب عليه من نفقة كل واحد منهما نصفها.

والواجب في جنس الطعام المذكور غالب قوت البلد أي بلدهما

الكسوة: أجمع فقهاء الشافعية على أنه تجب الكسوة للزوجة على زوجها.

الدليل: (1) الكتاب: قوله تعالى: "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف".

(2) **السنة:** أن رسول الله ﷺ قال في حديث: "وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهم في كسوتهن وطعاهن". يجب للزوجة على زوجها في كل ستة أشهر قميص.

آلات التنظيف وأدوات الزينة والطيب: ذهب فقهاء الشافعية إلى أنه يجب للزوجة على زوجها ما تحتاج إليه من مشط، والدهن لرأسها والسدر أو نحوه مما تغسل به رأسها وما يعود بنظافتها من آلات التنظيف.

السكنى: الدليل: قال تعالى: "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم".

نفقة خادم الزوجة: الدليل: قول النبي ﷺ: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"، فكان الخادم من المعروف.

- ولأنه ملك منها الاستمتاع الكامل فلزمه لها الكفاية الكاملة، فأما إذا لم يكن مثلها مخدوما لم تلزمه نفقة خادمها لأنه خارج من جملة المعروف المأمور به في حقها.

ولا يكون الخادم لها إلا امرأة، أو رجلاً من ذوي محارمها؛ أو مملوكاً لها.

الإيلاء

س: أذكر تعريف الإيلاء لغة وشرعاً؟ مع شرح التعريف؟

لغة: الحلف، هو كل يمين حلف بها حالف على زوجة أو غير زوجة في طاعة أو معصية وكان الإيلاء طلاقاً في الجاهلية

شرعاً: حلف زوج على الامتناع من وطء زوجته مطلقاً أو أكثر من أربعة أشهر

شرح التعريف:

حلف زوج: يدخل المسلم والكافر والحر والعبد، وهذا الزوج غير محبوب وغير مشلول

من وطء زوجته: يدخل المسلمة والكافرة والحرّة والأمة، وتكون غير رتقاء أو قرناء

مطلقاً: أي دون تحديد مدة

أو أكثر من أربعة أشهر: لأن المرأة تصبر على الزوج أربعة أشهر وبعد ذلك يفنا صبرها أو يقل

س: ما حكم الإيلاء؟ وما الدليل؟

حكمه: حرام

دليل: قوله تعالى (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع العليم)

وجه دلالة: قوله (للذين يؤلون من نسائهم): لا خلاف أنه قد اضمح في اليمين على ترك الجماع

وقوله (فإن فاءوا): الفاء في اللغة هو الرجوع إلى الشيء

وقوله (إن عزموا الطلاق): هذا عدم الفئدة وفيه ثلاثة أوجه:

(1) عزيمة الطلاق هو انقضاء الأربعة أشهر وتبين بتطليقه

(2) أنه يوقف بعد مضي المدة فإذا ان فيء إليها وأما أن يطلقها

(3) إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقه رجعيه

س: ما أركان الإيلاء؟

(1) حالف (2) محلوف به (3) محلوف عليه (4) مدة

س: ما شروط التي يجب أن تتوافر في الحالف حتى ينعقد الإيلاء؟

(1) أن يكون الحالف زوجاً (2) تصور الجماع

(3) البلوغ والعقل

س: ما الحكم لو كان الحالف ليس زوجاً؟ أذكرني الآراء الواردة في ذلك

(1) لا ينعقد الإيلاء حتي لو نكحها بعد ذلك، ولذا قام بوطئها بزنا أو شبهة أو وطئها بعد النكاح لزمة كفارة يمين

(2) هل إذا نكحها بعد الحلف عليها صار مولياً، لأن اليمين باقية والضرر حاصل

س: هل ينعقد الإيلاء من المطلقة؟

- لا ينعقد الإيلاء من المطلقة طلاقاً بائناً، ولو نكحها الزوج بعد ذلك لم يصير مولياً
- ينعقد الإيلاء من المطلقة طلاقاً رجعيًا أثناء العدة، فإن لم يراجعها في العدة سقط حكم الإيلاء

س: ما الحكم إذا آلي الرجل من زوجته وهو صحيح ثم جب ذكره؟

لا يبطل إيلاؤه، بخلاف إذا كان محبوب أو مشلول قبل الإيلاء

س: ما الحكم إذا آلي الرجل من زوجته الرتقاء والقرناء ؟

لا ينعقد الإيلاء لعدم تحقق قصد الإيلاء

وقيل يصح لكن لا تضرب مدة الإيلاء لأن الامتناع تسبب من جهتها

س: ما حكم إيلاء الخصي ومن بغي من ذكره قدر الحشفة ؟

يصح لأنهما قادران على الجماع

س: ما حكم إيلاء الزوج من الزوجة الصغيرة التي يمكن جماعها؟

يصح، ولا تضرب المدة حتي تدرك الصغيرة إطفاء الجماع

س: ما الحكم إذا حلف الزوج على الامتناع من وطئها في الدبر أو الحيض أو النفاس؟ وما الحكم إذا قال والله لا أجامعك إلا في الدبر؟

إذا حلفا على الامتناع من وطئها في الدبر أو الحيض أو النفاس لم يكن مولياً

أما إن حلف الا يجامعها إلا في الدبر أنعقد الإيلاء وتضرب له المدة

س: ما الحكم إذا قال والله لا أجامعك إلا في الحيض أو النفاس أو في نهار رمضان؟

- فيه وجهان: (1) ينعقد الإيلاء وهو الأرجح وتضرب المدة ثم تطالب الزوجة بعدها بالفئة أو الطلاق
- (2) لا يكن مولياً، لأنه لو جامع في الحيض أو النفاس أو في نهار رمضان حصلت الفئة مع حصول الإثم

س: هل ينعقد الإيلاء إذا كان الزوج بالشرق والزوجة بالمغرب؟ ومتي تضرب المدة؟

نعم، لاحتمال الوصول على غير العادة، ولا تضرب المدة إلا بعد اجتماعهما

س: ما حكم الإيلاء أثناء الردة؟

انعقد الإيلاء، فإن جمعهما الإسلام في العدة وكان قد بقي من المدة التي حلف ألا يجامع فيها أكثر من أربعة أشهر فهو مول، فإن لم يجمعهما الإسلام أو بقي من المدة أقل من أربعة أشهر لم يكن الزوج موليا

س: ما حكم الإيلاء أثناء الغضب؟

ينعقد لعموم الآية (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر)

س: ما حكم الإيلاء عن طريق الحلف بغير الله أو اسمه أو صفة من صفاته؟

لا ينعقد الإيلاء

س: ما الحكم إن حلف بيمين يجب عليه بالحنث فيها شيء كالحلف بالعتق، أو الطلاق أو الصدقة أو الصيام؟ وهل ينعقد الإيلاء؟

إذا حنث لازمه العتق أو الطلاق أو الصدقة أو الصيام

أما الإيلاء فينعقد على المذهب الجديد لأن الآية عامة، ولا ينعقد على المذهب القديم حيث أنه عطف الإيلاء على اليمين بالله فقتضي ألا يكون موليا إلا بالله

س: ماهي أقسام الألفاظ المستعملة في الإيلاء؟

1) **اللفظ الصريح**: أ- والله لا أدخل ذكرى في فرجك، أو لا أغيبه فيه، انعقد الإيلاء سواء قصد الإيلاء أو لم يقصد

ب- والله لا وطئتك ولا جامعتك انعقد الإيلاء إذا أراد به الإيلاء أو أطلق، ولا ينعقد به إذا لم يرد الإيلاء لاحتمال أن يؤيد لا أن يريد أن يقول لا أطوك بقدمي ولا اجتمع معك

2) **الكناية**: (لتطولن غيبتى عنك) لا ينعقد إلا بالنية

3) **ما لم يكن صريحا ولا كناية**: (لا أو حشتك) لا ينعقد به الإيلاء وإن أراد به الإيلاء

س: ما حكم تعليق الطلاق على الفئنة بأن يقول إن وطئتك فأنت طالق ثلاثاً؟

انعقد الإيلاء فان طلقها بعد انعقاد الإيلاء فطلاقه فيه كطلاقه في غيره وان فاء بالوطء فبالقدر الذي يباح له منه وهو ان يولج الحشفة حتى يلتقي بها الختانان وتكون الزوجة طالق فيحرم عليه ان يولج باقي ذكره او ان يمكث بعد تغيب الحشفة

س: ما حكم تعليق الإيلاء على المشيئة (والله لا أقربك إن شئت) وهل يشترط أن تكون مشيئتها على الفور؟

إن شئت انعقد الإيلاء وإن لم تشأ لم ينعقد، أما مشيئتها

(1) يجب أن تكون على الفور (2) يجب أن تكون في المجلس

س: ما الحكم إن علق الإيلاء على مشيئة أجنبي؟

ينعقد ولا يلزم علي الفور بخلاف الزوجة

س: ما هي مدة الإيلاء؟

أكثر من أربعة أشهر

وقيل : أي مدة سواء أقل أو أكثر من أربعة أشهر

وقيل: يقع الإيلاء إذا حلف الزوج ألا يمس زوجته أبداً، ولم يحدد وقت

س: ما هي الآثار المترتبة على الإيلاء؟

عدم جواز المطالبة بالفئنة قبل انتهاء الأربعة اشهر بخلاف الحنفية فقد أجازوا ذلك وان مضت المدة قبل ان يفئ اليها بالجماع طلقت تطليقه بائنة

س: هل هناك كفارة الفئنة وما هي؟

قولان: (1) المذهب القديم: لا كفارة عليه بالوطء لان الله جعل للإيلاء حكمين الفئنة او الطلاق

(2) المذهب الجديد: عليه كفارة يمين

س: ما الحكم إذا انقضت المدة ولم يرض الزوج بالفئنة ولا الطلاق؟

قولان: (1) المذهب القديم: للحاكم ان يحبسه متى يفئ او يطلق

(2) للحاكم ان يطلقها ولكن بشروط: أ- ان يمتنع الزوج من الفئنة والتطليق

ب- ان يقتصر الحاكم على طلقه واحده فان طلقها اكثر من واحد لم تقع الا واحدة

ج- أن يكون الطلاق بعد انقضاء المدة

س: ما الحكم إن طلقها الحاكم ولم يراجعها الزوج حتي انقضت العدة وبانت منه ثم عقد الزوج عليها مرة أخرى؟

لا يعود الإيلاء وإن كانت اليمين باقية لأنه لا يكون موليا قبل النكاح

س: ما الحكم اذا اختلف الزوج والزوجة في اصل الإيلاء بان ادعت الزوجة ان زوجها حلف عليها وانكر الزوج، وما الحكم إن اختلفا في الوقت الذي صدر فيه الإيلاء، وما الحكم إن اختلفا في انقضاء المدة، وما الحكم إن اعترفت الزوجة بالوطء قبل انتهاء المدة وانكر الزوج؟

القول قول الزوج مع يمينه

س: ما الحكم إن اختلفا في الإصابة؟

ان كانت ثيبا فالقول قول الزوج وان كانت بكرًا ينظر اليها عدد من النساء الثقات وان شهدن ببكرتها فالقول قول الزوجة

الظهار

س: ما تعريف الظهار؟ مع شرح التعريف؟

- لغة: قول الرجل لامرأته انت علي كظهر ابي
- اصطلاحاً: (1) تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن حلاً (2) تشبيه الزوج المكلف زوجته في الحرمة بمحرمة عليه على التأبيد
- شرح التعريف: تشبيه: جنس في التعريف يشمل اي تشبيه سواء من الزوج للزوجة او لغير الزوجة
- تشبيه الزوج: قيد يخرج تشبيه الاجنبي
- المكلف: قيد يخرج الصبي والمجنون
- زوجته: تشمل الزوجة سواء كانت غير مطلقه او مطلقه طلاقاً راجعاً اما البائن فلا
- في الحرمة: اي ان التشبيه يختص بإمراه يحرم وطئها حرمة الشارع
- محرمه على التأبيد: اي التي لم تكن حلاله قبل ولادته وحتى موته وهو قيد يخرج من كانت محرمه
- تحريم مؤقت او اجنبيه و يحل له نكاحها

س: ما حكم التلفظ بالظهار وما دليله؟

هو قول منكر لأنه تضيق وحرمان مما يتمتع به الأزواج وزورا لان الزوجة ليست امّا حقيقه ومن يقول هذا القول عليه كفاره الظهار

الدليل من الكتاب: قوله تعالى (الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم وان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكر من القول وزورا وان الله لغفور رحيم)

س: ما سبب نزول آيات الظهار؟ وما هي كفارة الظهارة؟

السبب: ان اوس ابن الصامت ظاهر من امراته خوله بنت ثعلبه ودعاها اليه بعد ظهاره فأبت حتى يحكم الله ورسوله فذهبت للنبي ﷺ فقالت: فقال النبي ﷺ " ما اراك الا قد حرمت عليه " فجادلت النبي ثم قالت اللهم اني اشكو اليك فاقتي وشدة حالي فانزل الله آيات سوره المجادلة

كفارة الظهار: قال تعالى (والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا....)

س: ما هي اركان الظهار؟ وما شروط كل ركن؟

1) **مظاهر:** أ- أن يكون زوجاً، فلا تصح بظهار السيد من أمته

ب- أن يكون مكلفاً (بالغ، عاقل)

ج- أن يكون مختاراً غير مكره

2) **مظاهر منها:** أن تكون زوجة يصح طلاقها

3) **الصيغة:** تكون بلفظ صريح (أنت على كظهر أمي)، أو بالكنية (أنت كأمي)

4) **المشبه به:** كل أنثى محرمة أو جزء أنثى

س: هل الكافر إذا ظاهر من زوجته تجب عليه كفارة؟ ولماذا؟

نعم ، لان قوله تعالى (والذين يظاهرون من نسائهم) لفظ عام يتناول المسلم والكافر ولأنه قول يختص بالنكاح فيصح من كل زوج كما ان الكفارة زاجره في حق الكافر فتجب

س: ما حكم ظهار السكران و الخصي والجبوب والممسوح والعينين ؟

يصح قياساً على طلاقهما

س: ما حكم الظهار من الرتقاء والقرناء والكافرة والرجعية؟

يصح قياساً على طلاقهما

س: ما حكم ظهار الأجنبية والمختلفة والأمة؟ لا تصح قياساً على طلاقهما

س: ما الحكم إذا قال (أنتِ كأمي)؟

(1) يصح ولكن يشترط النية (الأظهر)

(2) ليست بظهار لأنه ليس على صورة الظهار والمعهود في الجاهلية

س: ما حكم قول الرجل لزوجته أنتِ على كظهر ابنتي أو أختي؟

(1) يعتبر ظهار لأنهما محرمين تحريم مؤبد

(2) كالمذهب

(3) المنع لورود النص في الأم دون غيرها

س: هل هناك فرق بين المحرمات بالنسب وبين المحرمات بالمصاهرة والرضاع في الظهار؟

الأظهر: أنه ظهار في كل منهم

قول آخر: ليست بظهار إذا ظاهر بمحرمة بالنسب

س: ما الحكم لو أن المرأة هي التي ظاهرت زوجها؟

لا يصح، ولا تلزمها كفارة بالقياس على الطلاق

س: ما حكم تعليق الظهار؟ - يصح

س: ما الحكم لو قال الرجل إذا انكحتك فأنتِ على كظهر أمي؟

لا ينعقد الظهار بالقياس على الطلاق فإنه لا ينعقد قبل النكاح

س: ما الحكم لو قال لزوجته انتِ طالق كظهر أمي مني ويؤيد الظهار أو العكس؟

يقع الطلاق دون الظهار لأنه صرح به

س: ما حكم إذا شبه زوجته بذكر أو حنثي؟

لا يقع لأن الذكر والحنثي ليس موضع للتمتع

س: ما الحكم إذا شبه الرجل زوجته بمن كانت حلاله كزوجة ابنه؟

لا يعد متظاهراً

س: ما الحكم إذا شبه الرجل زوجته بزوجات النبي؟

لا يعد متظاهراً، لأن تحريمهن ليس للمحرمة بل لشرفه ﷺ

س: هل يجوز للمظاهر الوطء قبل التكفير وما الحكم لو وطئها؟

قبل التكفير حرام، لو وطئها فقد عصي الله وتبقي الكفارة في ذمته عليه قضاءها قبل المساس ولا يجوز أن يعود حتي يكفر

س: هل يحرم سائر المباشرات سوى الوطء ايضاً أم لا؟

فيه قولان: (1) لا يحرم، لأن يتماسا كناية عن الوطء

(2) يحرم عليه التلذذ بما دون الفرج كما يحرم عليه الوطء في الفرج

س: ما حكم من وطء المظاهر منها بعد الشروع في الصوم؟

(1) بطل صومه و تتابعه واستأنف صوم شهرين متتابعين إلا إذا وطء زوجته ناسياً

(2) لا يبطل صومه ولكن يكون عاصياً له

س: ما حكم من وجب عليه الإطعام، ثم جامع قبل إتمام الكفارة؟

لا يبطل ما مضى باتفاق العلماء

س: ما انواع الظهار ؟ وما حكم كل نوع؟

(1) **مطلق:** دون تحديد مدة، **حكمه:** محرم

(2) **مقيد:** محدد بمدة، **حكمه:** **فيه قولان:** أ- مظاهر مؤقت ب- لا يكون مظاهراً

س: ما حكم من ظاهر عن أربع نسوه؟

إذا ظاهر منهن بأربع كلمات تلزمه أربع كفارات وان ظاهر منهن بكلمه واحده كأن يقول انتن علي كظهر ابي ، **ففيه قولان:** (1) عليه أربع كفارات ان امسكهن ، واما ان طلقهن في الحال فلا كفار عليه

(2) لا يجب عليه الا كفاره واحده

س: ما حكم من كرر لفظ الظهار تكريراً متصلاً وقصد به التأكيد؟

يكون ظاهر واحد فيلزمه في الكفارة ان امسكها وان فارقتها عقبها فلا شيء عليه؛ اما لو قصد بتكرير الظهار في امراه استثنافاً في الاظهر التعدد بعد المستأنف كالطلاق ومقابل الاظهر لا يتعدد كتكرير اليمين على شيء مرات

س: ما تعريف الكفارة لغة و اصطلاحاً ؟ ولم سميت بذلك ؟ وما انواعها؟

- **لغة:** من الكفر وهو الستر

- اصطلاحاً: مال أو بدله يخرج به الشخص بسبب ظهار أو قتل أو جماع في نهار رمضان أو حنث في يمين

- سميت كفارة: لأنها تكفر أي تستر الذنب وتمحوه من صحف الملائكة، وقيل تستره من أعين الملائكة بقائه في الصحيفة

- انواعه: (1) مرتبة: كفارة الظهارة (2) مخيرة: كفارة اليمين

س: ما شروط الكفارة إجمالاً؟

(1) النية (2) لا يشترط تعيينها

س: ما الحكم لو عين النية وأخطأ؟ لم يجزئه

س: ما هي خصال الكفارة في الظهارة؟

كفاره الظهار بينتها الآية (والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبته من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً....)

خصال الكفارة: (1) أن تكون الرقبة مؤمنة

(2) أن تكون سالمة بلا عيب يخل بالعمل والكسب

(3) إكمال الرق في الإعتاق عن الكفارة

(4) خلو الرقبة عن العوض

س: ما حكم من عجز عن فك رقبة والصيام والإطعام؟

استقرت الكفارة في ذمته إلى ان يقدر على خصله من الخصال فيفعلها

س: ما حكم من قدر على بعض الإطعام؟

يخرجها وتبقي بقية الكفارة في ذمته إلى ان يقدر

س: هل يجوز تبعيض الكفارة؟ لا يجوز

اللعان

س: ما المراد باللعان لغة وشرعاً مع شرح التعريف؟ وما حكمه؟ وما الاصل فيه؟

- لغة: مأخوذ من اللعن وهو الابعاد والطرده

- شرعا: كلمات معلومة جعلت حجه للمضطر الى قذف من لطح فراشه وألحق العار به او الى نفى ولد
- شرح التعريف:

كلمات معلومة: أي مخصوصة وهي اربعة أيمان على الصحيح

جعلت حجة للمضطر: وهو الزوج بمعنى ان هذه الأيمان سبب لدفع للحد عن الزوج إذا قذف امرأته بالزنا

من لطح فراشه: الفراشة هو الزوجة، والضمير في فراشه عائد على المضطر

- **حكمه:** جائز إذا راي الزوج زوجته بعينه وهي تزني او اقرت الزوجة عند زوجها بالزنا او اخبره ثقه بزنا زوجته او شاع بين الناس انها زانية ولكن لا بد منه قرينة مع الاستفاضة بان رايها ولو مره مع من اشيع زناه

- **الأصل فيه: (1) من الكتاب:** أ- قوله تعالى (والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهاد احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنت الله عليه ان كان من الكاذبين)

ب- قوله تعالى (ويدروا عنها العذاب ان تشهد أربعة شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين)

(2) من السنة: ان هلال ابن أميه قذف امراته عند النبي ﷺ بشريك بن سمعاء فقال النبي ﷺ " البينة او حد في ظهرك فقال: يا رسول الله اذا راي احدا على امراته فلا ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله البينة او حد في ظهرك ، فقال هلال: والذي بعثك بالحق اني لصادق فليزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد هنا فنزلت الآية

س: ماهي اركان اللعان؟ وما الشروط التي تشترط فيها؟

(1) **الزوجان:** ويشترط ان يكونا بالغين عاقلين

(2) **الصيغة:** كل لفظ أوجب حد القذف يجوز به اللعان سواء صريح أو كناية (إلا أن الكناية يشترط النية)

س: ما حكم اللعان من الأخرس؟

يصح قذفه إذا كانت اشارته مفهومة او كتابة

الحنفية: قالوا انه لا يصح قذفه مطلقا

س: ما حكم اللعان بغير العربية؟

إذا كان الزوجان المتلاعنان يعرفان اللغة العربية ففي صحة اللعان وجهان:

(1) لا يصح (2) يصح

س: ما حكم الزوجان المتلاعنان وهم لا يحسنان اللغة العربية؟

إن كان الحاكم يحسن لسانها أجزأ ذلك، وإن لم يكن يعرف لسانها أحضر الحاكم من يترجم له، ويكتفي ب مترجمين وقيل لأبد من أربعة

س: ما كيفية اللعان؟

يبدأ الزوج بأن يقول أربع مرات أشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانه بنت فلان من الزنا ويقول في الخامسة ان على لعنه الله ان كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا او يشير اليها ان كانت معه في المجلس وقيل يجب التسميه مع الإشارة

وان كان الزوج يريد اللعان نفي الولد فيقول في الكلمات الخمسة وان الولد الولد الذي ولدته (ان كان غائباً) او هذا الولد (ان كان حاضراً) من الزنا وليس مني

بعدها تقول المرأة أربع مرات أشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وفي الخامسة تقول على غضب الله ان كان من الصادقين فيما رماني به ويجب عليها تسميه الزوج او الإشارة اليه وقيل لا يجوز التسميه والإشارة

س: ما يشترط في الكلمات الخمس؟

- (1) تمام الكلمات الخمس
- (2) المولاة
- (3) الابتداء بلعان الزوج
- (4) تأخير لفظي اللعن والغضب

س: ما الأمور المستحبة في اللعان؟

يستحب تغليظ اللعان، والتغليظ يكون:

- (1) تغليظ بالجماعة
- (2) تغليظ بالمكان
- (3) تغليظ بالزمان

س: ما الحكم إن كان الزوج مسلماً والزوجة ذميه؟

التعن الزوج في المسجد والزوجة في الكنيسة

س: ما هي الآثار المترتبة على اللعان؟

- (1) سقوط حد القذف عن الزوج باللعان
- (2) ثبوت الحد على الزوجة إن لم تلاعن
- (3) سقوط الحد عن الزوجة بلعانها
- (4) وقوع الفرقة بين الزوجين
- (5) وجوب العدة للزوجة
- (6) نفي نسب الولد
- (7) يجوز للزوج نكاح اربعة سواها ومن يحرم جمعه معها كأختها وعمتها وغير ذلك وان لم ينتقض عدتها

س: ما الحكم إذا لاعن الزوج وامتنعت الزوجة من اللعان؟

يقام عليها الحد، فإن كانت بكر فجلد مائه وتغريب عام، وإن كانت محصنة رجمت

س: هل يمكن للزوج أن ينكح المرأة التي لاعنها؟

لا، لان بعد اللعان يفرق بينهما على التأبید

الدليل: قوله ﷺ " المتلاعنان اذا تفرقا لا يجتمعان ابدا "، ولا تتوقف هذه الفرقة على لعان الزوجة بل يكتفي بلعان الزوج

س: ما الحكم ان كان الزوج متزوجا بأمة ولاعن زوجته ثم اشتراها؟

حرم عليه الاستمتاع بها بملك اليمين لتأبید تحريمها عليه باللعان

س: ما الحكم إذا أتت الزوجة بولد وتيقن الزوج أنه ليس من صلبه، إذا لم يطأها اصلاً وأتت بولد لأكثر من اربع سنين من وقت الوطء؟

- وجب على الزوج نفي الولد باللعان (وهو الصحيح)

- لا يجب نفيه باللعان وانما ينتفي نسبه بدون لعان لتأكد أنه ليس من صلبه

س: ما الحكم إذا كان الزوج يطأ الزوجة ويعزل عنها؟

- يجوز - لا يجوز نفي الولد بذلك على الصحيح

س: ما الحكم إذا أتت الزوجة بولد لا يشبه الزوج؟

- حرم النفي لا يؤثر الاختلاف

- يجوز اللعان لنفي الولد ، **الدليل:** لما روى أن النبي ﷺ " لاعن بين رجل وامرأته فانتفي من ولدها ففرق بينهما والحق الولد بالمرأة

س: ما الحكم إن تعذر كون الولد منه بان ولدته الزوجة الملاعنة لستة أشهر فاقبل من

العقد؟ - انتفي نسب الولد بلا لعان لانتفاء زمن الوطء والوضع